



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HARIYONO, bertempat tinggal di Jl. Beji RT.003/RW.004 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya, email dianekapuspitasari01@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **Hariyono** dengan NIK: 3578300711570001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **Hariyono** sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No. 3578300101089166 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2026 dengan nama Ayah Pemohon tertulis Samuri;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Hariyono** dengan No. 3578-LT-21072026-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2026 dengan nama Ayah Pemohon tertulis Samuri;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dan tercatat atas nama **Harijono** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 444/37/XII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kab. Magetan tertanggal 15 Desember 1987 dengan nama Ayah Pemohon tertulis **Samoeri**;
5. Bahwa Ayah Pemohon telah melaksanakan pernikahan dan tercatat atas nama **Samuri** dan menikah dengan **Munika** sebagaimana tercatat di Surat Nikah Nomor 01735 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2017 atas nama **Samoeri** sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28022017-0095 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 Maret 2017;
7. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 atas nama **Munika** sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 Maret 2015;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Pemohon yang bernama:
 - a) **Samuri** sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No. 3578300101089166, Kutipan Akta Lahir Nomor 3578-LT-21072026-0039 milik Pemohon dan Surat Nikah No. 01735 milik Ayah Pemohon;
 - b) **Samoeri** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 444/37/XII/1987 milik Pemohon, dan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-28022017-0095 milik Ayah Pemohon;sebenarnya adalah satu orang yang sama.
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan keseragaman administrasi Pemohon;
10. Bahwa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
11. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama:
 - a. Samuri; dan
 - b. Samoeri.sebenarnya adalah satu orang yang sama.
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon An. Hariyono dengan NIK : 3578300711570001 tertanggal 24 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578300101089166 dengan kepala keluarga An. Hariyono (Pemohon) tertanggal 21 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/37/XII/1987 antara Harijono (Pemohon) dengan Rubinah tertanggal 15 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Magetan Kab. Magetan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28022017-0095 An. Samoeri tertanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25032015-0006 An. Munikah tertanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-21072026-0039 An. Hariyono tertanggal 21 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Nikah Nomor 1/135 antara Samoeri dengan Munikah tertanggal 01 Mei 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Pentjatat Nikah Kab. Mojokerto, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy KTP An. Samoeri dengan NIK : 3578131503280001 tertanggal 05 April 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy KTP dengan NIK : 3578137006350087 tertanggal 04 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578130101080728 dengan kepala keluarga An. Samoeri tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pemohon Nomor : 470/24/436.9.17.3/2026 An. Hariyono tertanggal 12 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pernyataan Perbedaan Nama Orang Tua tertanggal 04 September 2026 yang dikeluarkan oleh Pemohon, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578200101086298 dengan kepala keluarga An. Harsono tertanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578131806150002 dengan kepala keluarga An. Hartini, S.Pd. tertanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-14 berupa fotocopy dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-12 merupakan surat asli dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suharini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi dan Pemohon mempunyai 8 (delapan) bersaudara, antara lain :

- 1) Suharini (Saksi);
- 2) Siswanto (alm);
- 3) Hariyono (Pemohon);
- 4) Suharmadi;
- 5) Hartini;
- 6) Nunung Hariyati (alm);
- 7) Hari Susanti;
- 8) Heri Setiawati;

- Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon yaitu ayah bernama : Samoeri dan ibu bernama : Munikah;

- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 19 Februari 2017;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama lain ayah Pemohon selain Samoeri;

- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Pak Samuri;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada surat yang tertulis Samuri;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Saksi dan Pemohon, yang mana di Akta Nikah Pemohon nama ayah tertulis Samoeri, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis Samuri;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama atas nama ayahnya karena mau berangkat haji, tetapi nama ayah yang penulisannya berbeda;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon yang bernama Samoeri dan Samuri adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rubinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai 8 (delapan) bersaudara, antara lain :
 - 1) Suharini;
 - 2) Siswanto (alm);
 - 3) Hariyono (Pemohon);
 - 4) Suharmadi;
 - 5) Hartini;
 - 6) Nunung Hariyati (alm);
 - 7) Hari Susanti;
 - 8) Heri Setiawati;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama : Samoeri dan ibu bernama : Munikah;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 19 Februari 2017;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama lain ayah Pemohon selain Samoeri;
- Bahwa ayah Pemohon biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Pak Samuri;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada surat yang tertulis Samuri;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon, yang mana di Akta Nikah Pemohon nama ayah tertulis Samoeri, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis Samuri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama atas nama ayahnya karena mau berangkat haji, tetapi nama ayah yang penulisannya berbeda;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Samoeri dan Samuri adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hartini, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak ke-1 dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa saudara-saudara Saksi dan Pemohon antara lain :
 - 1) Suharini;
 - 2) Siswanto (alm);
 - 3) Hariyono (Pemohon);
 - 4) Suharmadi;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hartini (Saksi);
- 6) Nunung Hariyati (alm);
- 7) Hari Susanti;
- 8) Heri Setiawati;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon, yang mana di Akta Nikah Pemohon nama ayah tertulis Samoeri, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis Samuri;

- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon dahulu bekerja sebagai Polisi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama atas nama ayahnya karena mau berangkat haji, tetapi nama ayah yang penulisannya berbeda;

- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon yang bernama Samoeri dan Samuri adalah nama satu orang yang sama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama ayahnya yang tertulis dengan nama Samuri dan Samoeri, dapat ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pemohon

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : Suharini, Rubinah, dan Hartini, S.Pd.;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3578300711570001 tertanggal 24 Juni 2018, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578300101089166 tertanggal 21 Juli 2026, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Beji RT.003/RW.004 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya;

Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578300101089166 tertanggal 21 Juli 2026 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-2107-2026-0039, yang mana nama ayah Pemohon tersebut tertulis Samuri, ini membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam kedua dokumen tersebut adalah Samuri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 444/37/XII/1987 tertanggal 15 Desember 1987, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28022017-0095 tertanggal 01 Maret 2017, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Nikah Nomor 1/135 tertanggal 01 Mei 1953, bukti surat bertanda P-8 berupa KTP dengan NIK : 3578131503280001 tertanggal 05 April 2012, bukti surat bertanda P-10 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578130101080728 tertanggal 25 Januari 2011, bukti surat bertanda P-13 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578200101086298 tertanggal 22 Mei 2024, dan bukti surat bertanda P-14 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578131806150002 tertanggal 29 Agustus 2022, yang mana nama ayah Pemohon tersebut tertulis Samoeri, ini membuktikan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis didalam ketujuh dokumen tersebut adalah Samoeri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharini, Saksi Rubinah, dan Saksi Hartini, S.Pd. pada pokoknya menerangkan tujuan Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini adalah untuk menyamakan nama ayahnya yang ada di dokumen milik Pemohon, dimana nama ayah Pemohon yang tertulis dengan nama Samuri, dan dengan nama Samoeri adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas dihubungkan dengan kesesuaian data didalam bukti-bukti surat tersebut, maka Hakim berkesimpulan sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-6 bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis di dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Kelahiran milik Pemohon adalah benar Samuri, selain itu sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-13, dan P-14 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Surat Nikah orang tua Pemohon, KTP ayah Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Kartu Keluarga An. Harsono, dan Kartu Keluarga An. Hartini, S.Pd. telah pula terbukti nama ayah Pemohon tersebut adalah tertulis dengan nama Samoeri, serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/24/436.9.17.3/2026 tertanggal 12 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya, dan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Perbedaan Nama Orang Tua tertanggal 04 September 2026, yang mana telah terbukti pula bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dengan nama Samuri dan Samoeri merupakan nama orang yang sama, sehingga dengan demikian adalah benar nama Samuri dan nama Samoeri adalah nama satu orang yang sama, yaitu diri ayah Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepastian dokumen administrasi milik Pemohon, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Surabaya berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 huruf a dan b beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama ayah Pemohon yang bernama :
 - a. Samuri;
 - b. Samoeri;

adalah nama satu orang yang sama.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Senin** tanggal **14 September 2026**, oleh : Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 20 Agustus 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Sunarah, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 2523/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)